

# **פוסרפ**

**הנרזקגרביצ'ורק**

**ורוט תנרזק**

**וקורבייווצ**

**פלאפפ-דנלנייר**

**הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה**

י'רוקמה טסקטב 06.10.1998-מ 1400/98 'סמ רמסמ הזוח

## השיכר הזוח

;סותחה ווירטונה ינפל. 1998 רבוטקואב 6-ב סיולראזב להונ

רהומ דרפנמ

:ועיפוא, סיולראסב דרשמה םע

1. רכומכ:

ב ההוזמ - יתלשממ דיקפ, 19.06.1951-ב דלונ, רליה דירפגזי רמ  
- תורינש תדועת תועצמא

ה דרשמה ידי לע גצוימ, (ילרדפה יסנניפה להנמה) הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה רובע לעופ  
-מ ירוקמה חוכ יופייל סאתהב, ואדנל 1, 76829 גרגבסלאבג בוחר, ואדנל מיסכנל ילרדפ  
ואדנל מיסכנל ילרדפה דרשמה שאר גיצנ ידי לע קפנוהש, 05.10.1998.

### 1. רכומכ:

רג לש תילרדפה הקילבופרה  
דפה יסנניפה להנמה ( הינמ  
:ידי לע תגצוימ ) ילר

היצרדפה יסכנ לוהינל דרשמה  
הסארטש גרגבסלבג ואדנל  
ץלאפב / ואדנל 1, 76829

- נכמ רחאל תארקנה **תירבה** תירבב -

### 2. מינוקכ

#### ( 2 a מינוק )

מושר פרודנקיפשב דרשמה םע, מ"עב היישעתו מירוגמ תיינבל ןלבק-לרנגו הסדנה אוב -קסט הרבח a)  
ל"כנמה ידי לע תגצוימ, HRB 9896 תחת סיירקלאס -הלאה ירוזאה טפשמה תיב לש רחסמה משרמב ה  
ניבורפ, ןסאגדאו 66787-ב יקסעה דרשמה, 18.06.1950-ב דלונ, רחוס, ווילבט פסוי רמ הלש רמסומה  
רכומ מדאמ, 168 הסארטשלאיצ

- **2 a מינוק** ןלהל ארקנה -

#### ( 2 b מינוק )

וזמ, 222. הסארטשטלפןפוא, ןקורבייווצ 66482-ב ררוגתמ, 21.03.1976-ב דלונ, קיראוג קיר רמ  
תוזה תדועת תועצמאב הה

- **2 b מינוק** ןלהל ארקנה -

-. מיארקנ "מינוק" ןלהל -

**גוציי רושיא:**

טפשמה תיבב להונמה רחסמה משרב מויהמ ותוננובתה לע ססבתהב תאזב רשאמ ןהכמה ןוירטונה  
יכ, - HR B 9896 - סיירקלאס - הלאה

בט פסוי רמ (ב-ו שש המושר מ"עב היישעתו מירוגמ יניינבל יללכ מזיו רחס TASC - BAU הרבחה (א)  
181 BGB. פיעס לש תולבגמהמ ררחושמו דיחי גוצייל רחסומה ל"כנמה אוה, רכזנה, ןויל

זריהצה, רמאנש יפכ מילעופ, מיעיפומה

תא מירגוס ונא

**השיכר הזוח**

**1: פיעס סכנ יטרפ / השיכר אשונ**

**§1 סכנ יטרפ**

ושרה סכנה תלעב איה (ילרדפה יסנניפה להנמה) הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה .ינא  
ורבייווצ הצעומה חטש לש, 5958 ןויליג, ןקורבייווצ יזוחמה טפשמה תיב לש ןיעקרקה רפסב ם  
ן.

ר, הסארטשראוולד, חותפ חטשו הנבמ, 2885/16 סמ היצלצרפ, 120 יושיר סמ  
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 97, 107, הלוטשנל בוח

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- ר"מ 699 103-ל -

II. רובע רבעומ; (זג רוניצ תוכז) לבגומ ישיא תוריש מע ןיעקרקה רפס לש II פיעסב אצמן סכנה  
Saar Ferngas AG Saarbrücken מ-05.04.1963 רושיאל מאתהב  
ל

וודי אל. ניעקרקמה רפס לש III פיעסב מיסמועם ישפוח אוה סכנה. הרבעוה תפסונה הקזחה (ייד יפ לע תולבג, לשמל) ניעקרקמה רפסב תומושר נניאש תורחא תולבגה וא מיסמוע לכ מע ק מא. הז ניינעב תוירחא המצע לע תחקול אל תירבה. וז הדועתם דרפנב ררבתם אל הז דוע לכ מינוקל ורבעוי מה, הלאכ מיסמוע מימיי.

III. מומיח תנחת נכו רייד תודיחי 337 לש רס מע מירוגם ינבם 26-מ יונב סכנה.

## §2 Vertragsverhältnisse

I. מימייקה מינבמה מע תפסותב מודאב נמוסמה סכנה קלח.

n

5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23, 25, 8, 11-/13, 15, 17, הסארטשהנאזיאל  
הסארטשהינבליסנפ,

רג לש תילרדפה הקילבופרההם מיידנלוהה מיניזמה תוחוכ ורבעוה, מירוגם תודיחי 71 לש רס מע הרומתב יקוח נפואב הינמ.

II. Königreich der Niederlande יבל הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה יב תיקוחה הרבעוה תכרעם. הז מכסה ידי לע תעפשומו יתלב תרתנו, ורבעוהש סכנה יקלחל עגונב.

III. בעומה מיקלחהו מירוגמה תא בוזעל מיופצ מיידנלוהה מיניזמה תוחוכש מיחינמ מכסהל מידדצה. מינוקל אלו תירבל אל עודי וניא קיודמה הרחחה דעומ. תירבל ורחווי סכנה לש מיר.

תירבה ידי לע תלפוטם ניינעב התרבעוה תיקוחה תכרעמה.

תובורקה מייתנשה רותב תירבל מירוגמה בושיי תא וריזחי אל מיידנלוהה מיניזמה תוחוכהש הרקמב, III. הקספ 5 פיעסב רדסהל מיסחייתם.

IV. יצרדפה לש מידבוע ינש מיקסעומו ובש, 4233 'סם ניינבב מומיח תנחת מג קייש יזוחה סכנל. מיממחמכ ה.

ינמרגה יחרזאה קוחל 'א 613 פיעסב מייקוחה מירדסהה לע מינוקל העידוה תירבה.

V. מייאבה מיזוח יסחי מימייק, נכ ומכ.

1. TKS Telepost Kabel- Service מע ספ בחר מילבכ נקתם תלעפהל תושר הזוח. Kaiserslautern GmbH מ-22.02.1995/ 28.03.1995.

ול רכומה הזוחב תירבה לש המוקמב סנכנ (ב-2) הנוקה.

2. (ב) יפל הנוקה Rheinbraun Handel Süd GmbH תרבח מע מחפ תקפסא לע הזוח. ול רכומה הזוחל תירבה לש המוקמב סנכ.



II. הילא ורבעוהש ״לדנה יסכנ תא וריזחי מיינללוהה מיניוזמה תוחוכ יכ מירובס הזוחל מידדצה. תירבל תוברקה מייננשה רותב ם.

III. מייננשה רותב הנממ מיקלח וא תובשייתהה תא וריזחי אל מיינללוהה מיניוזמה תוחוכש הרקמב. לחה יבגל תולעב תרבעהל מיינללוהה מיניוזמה תוחוכ תמכסה תא גישהל לדתשת תירבה, תוברקה (ב2) פיעסב מירכזומה מינוקל ורחוה אל ייידעש מיק.

#### § 6 השיכר ריחמ

I. רג קרמ: מילימב), DM 5.182.560,-- אוה I הקספ 3 פיעסב רכזומה אשונה רובע השיכרה ריחמ. (569מח פלא מינומש מיינשו האמ נויילימ שמח ינמ

II. ס. (5 חפסנ) בצמ תפמב לוחכב נמוסמה סכנהמ קלחל סחייתמ 3.262.560,-- ינמרג קרמ לש מוכס. נמקלדכ בייח היהי, 2a) יפל מיארחא מינוקה ויבגלש, הז מוכ

a) ינמרג קרמ לש מוכסב 3.252.560,-- ינמרג קרמ לש מוכס רותמ 1/3 לש שארמ מולשת ררבהו, מלוש רבכ השיכרה ריחמ לש הז קלח. מכסהה לש יחכונה מויב בייח היהי רשא, 1.087.520,-- תאז תרשאמ ת.

b) ינמרג קרמ לש מימולשת שמחב 2.175.040,-- ינמרג קרמ לש רסב יקלח מוכס מולשת יתנש ינמרגה יזכרמה קנבה לש ישדוחה החנהה רועיש לעמ תיביר 2%-ל פסונב, דחא לכ 435.008,-- נושארה מויב פקוּתב ישדוחה החנהה רועיש רשאכ, הזה מכסהה לש מויהמ לחה מוכסה תרתי רותמ הזה שדוחה תיביר רובע עבוקה אוה שדוח לכ לש.

ולשת רא, טרופמה מידעומלו מימולשתל מינמזה חול תא ליחהל שי, מימולשתה מולשת יבגל רתומ מימדקומ מימ.

מולכ, השיכרה הזוח תמיתח רחאל מישדוח 12 פוסב פקוּת גפ, 435.008,-- ינמרג קרמ נושאר מולשת - ה לע ינמרגה יזכרמה קנבה לש מיאתמה החנהה רועיש לעמ תיביר 2% תפסותב, 06.10.1999 דע ר 2.175.040,-- ינמרג קרמ לש מוכס,

רמולכ, השיכרה הזוח תמיתח רחאל מישדוח 24 פוסב פקוּת גפ, 435.008,-- ינמרג קרמ ינש מולשת - כסה לע ינמרגה יזכרמה קנבה לש מיאתמה החנהה רועיש לעמ תיביר 2% תפסותב, 06.10.2000 דע 1.740.032,-- ינמרג קרמ לש מוכס,

ולכ, השיכרה הזוח תמיתח רחאל מישדוח 36 פוסב פקוּת גפ, 435.008,-- ינמרג קרמ ישילש מולשת - ה לע ינמרגה יזכרמה קנבה לש מיאתמה החנהה רועיש לעמ תיביר 2% תפסותב, 06.10.2001 דע רמ 1.305.024,-- ינמרג קרמ לש מוכס,

-ה דע רמולכ, השיכרה הזוח תמיתח רחאל מישדוח 48 מותב בייח היהי, DM 435.008,-- מולשת 4. - לש מוכסה לע ינמרגה יזכרמה קנבה לש יחכונה החנהה רועיש לעמ תיביר 2% תפסותב, 06.10.2002 DM 870.016,--

דע רמולכ, השיכרה הזוח תמיתח רחאל מישדוח 60 פוסב ויידפ, DM 435.008,-- מולשת 5. -  
D לש מוכסה ינמרגה יזכרמה קנבה לש טנוקסידה רועיש לעמ תיביר 2% תפסותב, 06.10.2003  
M 435.008,--.

תוא מלשל שיו, מינוקהמ דרפנב תשרדנ, תויבירה ויידפ דעומל מאתהב תירבה ידי לע תבשוחמ תיבירה  
נידמ לש יזכרמה קנבה, פרודלסידב הנידמה תפוק לש וובשחל השקבה רחאל תועובש העברא רותב ה  
ק תיביר ימולשת" שומישה תרטמ וויצ מע, 30 001 040 וובשח רפסמ, BLZ 300 000 00, פרודלסיד ת  
13101 תרתוכ, 0807 קרפ, וקורביווצ, בושיי -גרבציוור.

III. בצמ תפמב מודאב ומוסמה סכנהמ קלחל סחייתמ DM 1.920.000,-- לש מוכס.  
(5 חפ).

עובש השולש רותב מלושמ תויהל בייח, (2b) פיעס יפל ימינפה מכסהב מיביוחמ מינוקה ורובע, מוכסה  
תירבהמ בתכב השירד רחאל תו.

אל וא מיינדלוהה מינוזמה תוחוכ ידי לע סכנה יקלח תרחזה רחאל דימ עצבתת תירבה לש השירדה  
מכילא ורבעוהש סכנה יקלח לע תולעב תרבעהל מיינדלוהה מינוזמה תוחוכ תמכסה רח.

הל בייח DM 1.920.000,-- ל- מאתהב יקלח מוכס, סכנ יקלח וא מידדוב מיניינב תרחזה לש הרקמב  
סחי יפל עבקנ יקלחה מוכסה הבוג. תירבהמ בתכב השירד רחאל תועובש השולש רותב מלושמ תוי  
מב מודאב מינוסמה מיניינבה לש ללוכה מירוגמה חטש יבל מירחומה מיניינבה לש מירוגמה חטש  
(1 חפסנ) בצמה תפ.

IV. יתנידמ יזכרמ קנב, צנלבווק הנידמה תפוקל דחא מוכסב מלשל שי (II.a) פיעס יפל יקלחה מוכסה.  
שיכר ריחמ מולשת" שומישה תרטמ וויצ רות 570 010 01 וובשח רפסמ, BLZ 570 000 00, צנלבווק  
131 01 תרתוכ 0807 קרפ, וקורביווצ, גרבציוורק ירוגמה

ה קנבה, פרודלסידב הנידמה תפוקל מלשל שי III הקספלו (II.b) הקספל מאתהב מייקלחה מימוכסה  
" שומישה תרטמ וויצ רות, 30 001 040 וובשח רפסמ, BLZ 300 000 00, פרודלסיד תנידמ לש יזכרמ  
131 01 תרתוכ 0807 קרפ, וקורביווצ, גרבציוורק ירוגמ תונמב מולשת

V. פוק לש ל"נה תונובשחב יוכיז לש מויב אלא, החילש לש מויב יולת הז ניא, מולשתה לש ריבס נמז יבגל.  
ש טנוקסידה רועיש לעמ 3% לש הבוגב רוגיפ תויביר מלשל שי מולשתב רוחיא לש הרקמב. הנידמה תו  
לש ושארה אוה דעומה רשאכ, ינמרגה יזכרמה קנבה ל

פ לש הרקמב מינוקה, רכמ הרתי. בייחמה אוה הז שדוח לש תיביר מוי לכ רובע ישדוחה החנהה רועיש  
וגיפה יקזנ יב. הארתהה תויוולע תאו החכוהל מינתינה רוגיפה יקזנ לכ תא תירבהל ריזחהל מייביר רוגי  
וי הבוג תיביר רועיש יבל ליעל רכזומה תיבירה רועיש יב שרפהה סג דחוימב ללכנ החכוהל מינתינה ר  
ולש תואצוהה יוסיכ ררוצל דנובה לש תואוולה רובע רת

מולשתה תובוח ויגב, מהיסכנ לכב וז הדועת יפ לע תידיימה לעופל האצוהל ענכיהל מימכסמ מינוקה  
וז הדועתב מהילע מילטומה.

נהילעש תודבועה תחכוהב ררוצ אלל, וז הדועת לש עוציב רב קתוע תע לכב קינעהל שי יאכזל  
מולשתה תבוח תססבתמ.

תויקוחה הרזחה תויוכז לע רמוש רכומהש רכ, לטובת וז הארוה. § 454 BGB. תא וייצ ווירטונה

### תיאקנב תוברע / נוכשמ בוח § 7

י לע ואלומ אלש - מינתומ מה מא מג - הז מכסה יפל מימייקתמה תובוחה ימולשת לכ תחטבה ררוצל I.  
רג קראמ 10,000,000 לש מוכסב נוכשמ I. קיעסב טרופמה סכנ לכ לע הנממ היצרדפה, היצרדפה יד  
חה תיתנש (מיזוחא הרשע הנומש) 18% לש תיביר אשיי רשא (מיינמרג מיקרמ ווילימ הרשע, ונייהד) ינמ  
קיעסב רכזומה סכנה לע רומאכ נוכשמה מושיר תא, מינוקה. תמכסהב, תרשאמ היצרדפה. מויהמ ל  
שמה ידי לע תגצוימה, (ילרדפה יסנניפה להנמה) הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה תבוטל I. הקספ, 1  
".השונ" קלהל - ואדנל היצרדפה יסכנ לוהינל דר

נמקלדכ משריי נוכשמה

לש נושארה מויב מעפ לכב מלשת תיבירה. מויהמ לחה תיתנש מיזוחא 18 לש תיביר אשיי נוכשמה.  
האבה רדנלק תנש.

גפ נוכשמה בוח.

מועב לטומה סכנה לע תידיימה לעופל האצוהל תענכנ תירבה, תיביר מע דחי נוכשמה בוח מוכס ללגב  
**יתלב** שקבמו תרשאמ תירבה. יחכונה סכנה לעב דגנ תרתומ הזה רמסמהמ לעופל האצוההש רכ, ס  
ןיעקרקמה רפסב הזה העינכה קיעס מושיר תא **ריפה**.

(א2) קיעסב הנוקה אשיי נוכשמה בוח תאצקהמ תועבונה תויולעה לכ.

ב לוחכב מישגדומה מיחטשה יבגל תילרטסטקה הכשלהמ יונישה תחכוה תלבק רחאל, תנווכתמ תירבה  
ח תא רומשל 2885/16 'סמ שרגמ לש מיחטשה ראש לע נוכשמה בוח תא לטבל, (3 חפסנ) בצמה תפמ  
(3 חפסנ) בצמה תפמב לוחכב מישגדומה מיחטשה לע קר נוכשמה בו.

תיניינק תוירחאל (2a) יפל מינוקה ידי לע רבעומ נוכשמה בוח.

כ, מיליבומה ידי לע חטבומה ינמרג קנבל (2a-ל) מינוקה תשירד יפל נוכשמה בוח תא ריבעת תירבה  
ןאולמב תונימז ויה. II. הקספב תוראותמה תויוברעהש עגרב. II. הקספב ראותמש יפ



II. תחכזה תלבק רחאל מימי רשע העברא רותב, תלבקתמה תירבה יפלכ מיבייחתמ (2a יפל מינוקה. ל תירבל רוסמל (3 חפסנ) בצמ תפמב לוחכב מינמוסמה מיחטשה יבגל תילרטסטקה הכשלהמ יונישה סולשתה תבוח תחטבה ררוצל נכו --DM 4.095.040 לש מוכסב השיכרה ריחמ תרת'י תחטבה ררוצ קנבה תויוברע תא --DM 5.817.440 לש מוכסב הז מכסה לש III פיעס 11 פיעסל מאתהב תינתומה ליבומ ינמרג קנב לש תוויאמצעה.

II.b) פיעס 6 § יפל העיגמה תיבירל פסונב --2.175.040 ינמרג קרמ לע תיאקנב תוברע (א) פיעס 6 § יפל סולשתה תבוח תחטבהל BGB 2 פיעס § 767 ל- מאתהב תואצוה נכו, V. פיעס פ.

II.b) וח רובע HGB § 767 ל- מאתהב תויולעו תיביר תפסותב --DM 1.920.000 רסב קנב תוברע. III. הקספ 6 § יפל סולשתה תב

תבוח תחטבהל BGB § 767 ל- מאתהב תויולעו תיביר תפסותב --DM 5.817.440 רסב קנב תוברע (c) תהל תויושעש תושירד ררוצל מג שמשל הלוכי וז קנב תוברע. III. הקספ 11 § יפל תינתומ תפסונ סולשת תורחא תויוזח תורפה יוגב תירבה לש ררוצ.

בומה תושירדה לש מיחותפה מיקלחל מאתהב תויוברעה לש התחפהל וישכע רבכ המיכסמ תירבה ל תובייח נה, תאז מע; נמזב תולבגומ תויהל תויושע (c) ו- (b) מיפיעסב ליעל תורכזומה תויוברעה. תוחט הזה השיכרה הזוח לע המיתחה סוימ מינש שמח רשמל תוחפל פקזותב תויה

## § 8 תולעב תרבעה

I. נש סיוולנה חותיפה ינקתמ לכ לע נכו (חפסנ) בצמה תפמב לוחכב מינמוסמה מירוזאה לע תולעבה. בויב תורנצ מע דחי' משג תרזח ירגאמ, תותשר מע בוחר תרואת ללזכ תובוחר) ללזכה אשונה לש ורכמ סהה קיראת מע סויה תרבוט (תיבה ירוביחל דע דחא לכ - רומנ חתמ ינקתמו מימ תורנצ, סומיח תרנצ, מינוקה לע הזה מכ

II. י לע הזה רוזאה תרזחה רחאל קר רובעת (5 חפסנ) בצמה תפמב מודאב נמוסמה רוזאה לע תולעבה. I תולעבה תרבעהל מיינדנלוהה מיניוזמה תוחוכ תמכסה רחאל וא תירבהל מיינדנלוהה מיניוזמה תוחוכ יד יעצבמ מיינדנלוהה מיניוזמה תוחוכ סא. מינוקל רוזיאה-תת לע עיגמה השיכרה ריחמ קלח סולשת רחאל יגמה השיכרה ריחמ יקלח סולשת רחאל קר רובעת מייקלחה מיחטשה לע תולעבה, תויוקלח תורזחה מ בתכב דעותת הרבעה. מייטנוולרה מייקלחה מיחטשה לע ע

III. הז דעוממ. מינוקל מירבוע מיירוביצהו מייטרפה מיסמועה מג ומכ מישומישה לכ, הרבעה דעוממ. III. תיארקא העיגפ וא נדבוא לש נוכיסב, מיסמו תורגא, מירחאה מיירוביצה מימולשתה לכב מיאשונ מינוקה. מירמוחה רוזיפו תובוחרה יוקינ תבוחבו מיכרדב תוחיטבה תבוחב, שכרנה סכנה לש

3. פיעסב רכזומה סכנה רובע חוטיב הניקתה אל יאמצע שמתשמכ תירבה יכ עודי מינוקל

### **וונכתמ תועבונה רתוי תוהובג שומיש תוירשפא לשב פסונ מולשת § 9**

I. היינבה וונכתב ללכנ וניאו דחוימ רוזאכ נמוסמ יידע השיכרל סכנה.

II. ינבה וונכת תונקתב 4 פיעסל מאתהב יללכ מירוגמ רוזאכ שומיש לע תססבתמ השיכרה ריחמ תעיבק. היינבה וונכת תונקתב 17 פיעסל מאתהב 1.2 לש היינב חטש רפסמו 0.4 לש סיסב חטש רפסמ מע הי

III. ה תושרה מא, הז השיכר הזוחב מכסומה השיכר ריחמל פסונ מולשת לש הרקמב, מיבייחתמ מינוקה. רתוי ההובג שומיש תורשפא הזוחה מויס רחאל מינש רשע רותב חתפת, וונכת פוגכ הדיקפתב, תימוקמ עה תפוקת מות ינפל רתוי הובגה שומישה תא pealutz י מינוקה, II פיעסב עבקנש רשאמ הדימו גוסמ (הפופצ היינב) ררע הלעמ היינב לוצינ תועצמאב, המגודל, II פיעסב מכסומה שומישל דוגינב, מינש רש הריכמ תועצמאב וא.

יידע דעומב ויעקרקמה ררע יבו הז מכסה לש § 6-7 מאתהב השיכרה ריחמ יב שרפהה תא מלשל שי אב ויעקרקמל הכרעה תדעו ידי לע המכסהב עבקיי ררעב שרפהה. תירבה ידי לע מולשתה מוכס תש קנלבוך הנוילעה מיפסכה תלהנהב קירעמהו קורביווצ ריעה רוז.

תירבה ידי לע מולשת תשירד רחאל תועובש העברא בייח היהי מולשתה מוכס.

הז מכסה לש V הקספ 6 פיעסב מירדסהה ולוחי, מולשתב רוחיא לש הרקמב.

### **תובח, תוירחא 10 פיעס**

I. הז בצמ. תורשקתהה דעומב אצמנ אוה ובש בצמב רכמנ I הקספ 3 פיעסב רכזומה השיכר טירפה. רליאו 459 מיפיעס מושיי נכו מירתסנ סימגפ סג וא מיינוסו מייולג סימגפ יבגל תוירחא לכ. מינוקל עוד השיכרה טירפל סחיב מיגרומ BGB לש.

II. ותלעותו השיכרה טירפ לש מינייפאמו המאתה, תוכיא, לובג וק, מיוסמ לדוגל תיארחא הניא תירבה. מייקוחה מהישרוי וא מינוקה תורטמל.

III. לש הביבסה תוכיאל דרשמה מעטמ השיכרה טירפ תא קדב, נרטואלסרזייק, ASAL הסדנהה דרשמ. נכלו ויעל תוארנ תונכס ויא יכ עבקנ הקידבה קלהמב. מייירשפא מוהיז יחטש יבגל קלאפפ-דנלנייר תנידמ תוצוחנ וניא תוקידבה.

מינוקל מיעודי (KoAG) הרמהה תובוח לע הדובעה תצובק ילוקוטורפ.

IV. ומישה תויוקוח יבגל, סכנה לש תמיוסמ הנוכת יבגל תוירחא מוש המצע לע תחקול הניא תירבה. מינוקה. היינבה עקרק בצמ יבגל ג ומכ היינבהו שומישה תוירשפא יבגל, מינוקה ידי לע דעוימה ש. מהיתוילעבו תורישי משרדנה מירתייה תא גישהל מיבייח.

V. וצקוה אלש תולבגמו מיסמועמ ישפוח יעקרקמה רפס לש II ו-III מיקלחב סכנהש החיטבמ תירבה. הז רמסמב תרחא עבקנ נכ מא אלא, ומלוש אלש מיסמו תוירוביצ תובוחמ ג ומכ.

VI. אל התעידיבו תובוח מוש התצקה אל איהש הריהצמ תירבה. הלאכ תובוח תומייק.

### מיטקרפ גופיש 11 §

I. (PAK) מיילקיצילופ מיטמורא מינמימחפב תומהוזמ תורידב טקרפה תופצר יכ עודי מינוקל.

מ- הקידבה תואצות. תורידב תוקידב עצבל, לסרורבוא, ARGUK תיתביבסה הדבעמה השקיב תירבה תויהל מיושע תורידב מימייקה מינבומה תונוראהמ קלח יכ ג עודי מינוקל. מינוקל תונימז 21.04.1998. מימהוזמ מה ג.

II. ואולמב גובשחב חקלנ אוהו --DM 5.817.440 לע דמוע מיטקרפה גופישב תירבה תויולע קלח. DM 5.182.560,-- רסב השיכרה ריחמ בושיח תעב.

קרפה תופצר לכ לש האלמ הפלחה עצבל מינוקה תנווכ לע תססבתמ תירבה תויולע תופתתשה ורכמנש תורידה לכב ט.

ו מיירשפא מיפסונ מימהזמ לכ לע תירבה תוירחא נכו מיטקרפה לש גופישה תויולעב תפסונ תופתתשה שרופמב תוחדנ ירשפאה מטיפישב תירבה תופתתשה.

רשא, תורידה לש טקרפה תופצר תא, תירבה יפלכ מיבייחתמ מינוקה

a) ילהת לש מויהמ מינש 2 לש הפוקת רותב, (5 חפסנ) בצמ תפמב לוחכב גמוסמה רוזאה רותב תויהל b) חאל מינש 2 לש הפוקת רותב, (5 חפסנ) בצמ תפמב מודאב גמוסמה רוזאה רותב תויהל c) מכסהה ר ה מכסה. טקרפה תופצר לש האלמ הפלחה ידי לע גפשל, II גיעס 8 §-ל מאתהב תולעבה תרבעה ר (א2) גיעסב תוטרופמה תויובייחתה תא ומצע לע חקול הנוקה, מינוקה לש ימינפ.

III. יעוצקמה הרבחה לש בתכב רושיא תועצמאב תעצבתמ החכוה. תירבהל חכומ תויהל בייח גופישה. ופישה ידעצ עוציב תא קודבל תוכזה תא המצעל תרמוש תירבה. גופישה ידעצ תא עצבל הכמסושה ת גיעב הקידב תועצמאב ג.

ינמרג קרמ לש מוכס מלשל שי, ונממ מיקלח וא ללוכה סכנה רובע החכוה תא גיצהל גתינ אל מא. תירבהל גפוש אלש טקרפ חטש רובע ר"מ/--242.

(5 חפסנ) בצמ תפמב מודאב מינמוסמה ולא רובע

נלוהה מיניוזמה תוחוכ וא תירבהש נכיהו ובש הרקמב מג פסונ מולשת תבוה תמייק סכנ יקלח יבגל  
תולעבה תרבעה ינפל מיטקרפ קופיש ועציב מייד

n. תירבהמ השירד רחאל תועובש השיש רות עצבתהל בייח פסונה מולשתה אנה

הז מכסה לש V הקספ 6 פיעסב תוארוהה ולוחי מולשתב רוחיא לש הרקמב

## ינוציח רוביח § 12

### I. ירוביצ מייחטש מימ קוליס/מילפא מימ קוליס

וניצ ררד מירבעומ מילפאה מימה. ירוביצ מייחטש מימ קוליסלו תירוביצ בויב תכרעמל רבוחמ סכנה A)  
ל פוסיאה רוניצ לא, (6 חפסנ) בצמה תפמב מודאב מינמוסמה, רכל מידעוימה בושייה לש פוסיאה תור  
ירוביצה ישארה פסואה לא משמו, מיטקרסקה לש לוחכב נמוסמה מיברועמ מימ

לו (6 חפסנ) בצמה תפמב בוהצב מינמוסמה משג תרוח ירגאמב הליחת מיפסאנ מייחטשה מימה  
מילפאה מימה ומכ, מודאב מינמוסמה פוסיאה תורוניצ ררד מה מג מירבעומ נכמ רחא

ינ אלש מייחטשה מימה, מיקזח מיעקשמ קלהמב. מהלש הטילקה תלוביקב מילבגומ משגה תרוח ירגאמ  
ל מידעוימה קורב מינמוסמה פוסיאה תורוניצל מילג רבוש ררד מירבעומ משגה תרוח ירגאמב פוסאל ות  
קאבנזטואבל תורישי מימרומו מייחטש מימ

כז נכו תושר יזוח ידי לע מקלחב מיחטבואמו מיישילש מידדצ לש מיסכנ ררד מילבומ פוסיאה תורוניצ  
נלהל טרופמש יפכ - תירבה תבוטל תולבגומ תוישיא שומיש תויו

קלח 'סמ 207 מושיר 'סמ 7002 רד נקורביווצ לש יעקרקמה רפס -  
ובחת חטש: הלכלכ גוס/מוקימ, נקורביווצ תיירע: מילעב, 3135/1 ה  
הר

תושר הזוח ניא, תיניינק החטבא ניא: החטבאה גוס

197-1 ו 142 מושיר 'סמ 7005-רד נקורביווצ לש יעקרקמה רפס -  
3134/4, מילעב, נקורביווצ תיירע: מילעב,

יאלקח חטש, הרובחת חטש, רעי חטש: הלכלכ גוס/מוקימ

מ-האשרה יזוח. ישילש דצל עוציבה תא ריבעהל נתינ; בויב נקתמ תלעפהל תוכז: החטבה אוה  
29.11.1963-4.5.1985,

ילעב, Blatt 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15, נקורביווצ לש יעקרקמה רפס -  
נקורביווצ; גנל קירטידו גנל-טרבמל ידיה ר"ד גוז:

הערמ תמדא: הלכלכ גוס/סוקים

תושר הזוח נא, תינינק החטבה נא: החטבה גוס

ירטיד רמ: מילעב, Blatt 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, נקורביווצ לש יעקרקמה רפס -  
הקורי עקרקו היינב שרגמ: קסע גוס/סוקים, נקורביווצ, גנאל

תושר הזוח נא, תינינק החטבה נא: החטבה גוס

מינוקל מיעודי מימיקה תושרה יזוח

גה תרזח ירגאמ תא מג ומכ, 6 חפסנב קוריבו מודאב מיגצומה פוסיאה תורוניצ תא הריבעמ תירבה (ב.  
תושרה יזוחמ ול תועיגמה תויוכזה לכ תא ריבעמ אוה. תיחרזא הרבחב מינוקל, בוהצב מינמוסמה ש  
וללה בוציעה תויוכז מויק לע תיארזא הניא תירבה. נתינש תופתתשה סחיב מינוקל - ליעל מיטרופמה

ופיט תודסומ) נקורביווצ ריעל משגה תרזח ירגאמ תאו פוסיאה תורוניצ תא ריבעהל מיפאוש מינוקה  
חותיפ הזוח תרגסמב (תלוספב ל

גו מילעבה מע תושר הזוח נא, 2652/15-2652/10 חטש ירפסמ תועקרקמה לע רוניצה לולסמ יבגל  
נקורביווצ ריעה תבוטל תורישי הז תא שדחת תירבה. תינינק תנגומ רוניצ תוכז נא מ

תרבעהל תועגונה תויולעה טרפבו, בויהב דצב ינוציחה חותיפה תחטבהל תורושקה תויולעה ראש לכ  
יאשונ, מירזא מיסכנל סחיב ולא תורוניצ לש תויוכזה תחטבה מג ומכ, נקורביווצ ריעל פוסיאה תורוניצ  
(2a-ל הנוקה מהלש תימינפה תכרעמב, מינוקה מ

ומיש תוכז, הבשומב מירוגתמ מיידנלוהה מיניזומה תוחוכ דוע לכ, תירבהל מיקינעמ מינוקה (C.  
ירגאמב נכו (6 חפסנ) בצמ תפמב קוריבו מודאב תנמוסמה בויהב תרנצב מולשת אלל תפתושמ ש  
הש רכ, ניקת בצמב משגה תרזח מירגאמו תורנצה לע רומשל מיבייחתמ מה. בוהצב מינמוסמה מ  
חטבות בויהב לש תרדוסמ הרס

מ-מורדה יעקרקמה לובגב תובשייתהה תא בזועש, פוסיאה רוניצב פתושמ שומישל תושר הזוח מייק (ד.  
ורביווצ 66482, 14 רקב טרבלא ר"ד בוחר, זיר פזוי ר"ד רמ, 2651' סמ יעקרקמה לעב תבוטל, יברע  
16.8.1985/, 19.8.1985, 1.10.1981, 28.09.1981-מ תפסות יזוח מע 16.12.1974-מ, נק.  
9.2.1996/ 13.2.1996.

מהל מירכומה הזוחה יסחיל תירבה מוקמב מיסכנב מינוקה

## II. מיקותמ מימ תקפסא

מן ירוביצה ישארה רוניצה לש הרבעהה תדוקנ. תירוביצ מיקותמ מימ תקפסאל רבוחמ מירוגמה בושייה ה לעמ רבוע בושייה תא קפסמה מיקותמה מימה רוניצ. 4241 רפסמ ויינבב מימה תביאש תנחתב תאצ. נרטואלסרזייק מיטנדוטסה נוגרא לש הנכשה עקרק.

כסה לש VIII. הקספ 13 פיעסל סחייתהל שי, מינוקה ידי לע הז רוניצ עטק לש פתושמה שומישה יבגל. הז ם.

## III. למשח תקפסא

ט תונחתו טלובוליק 20 תעבט וק תועצמאב רבוחמו הדיחי הווהמ גרבציורק לש ולוכ חטשה יעל תירבהה ידי לע ורכמן רבכ היצמרופסנרטה תונחת. 4238-4210 רפסמ היצמרופסנר. נקורביווצ ר.

נקורביווצ ריעה תבוטל הזה וקה תא חיטבהל נכו נקורביווצ ריעל 20-KV וק תא ריבעהל מיפאוש.

בעהב ררוצה תדימב הלועפ פתשל מיבייחתמ מינוקה. רכמיי אל טלובוליק 20 תעבטה וק, הז רשקהב תירבהה תשירד יפל רוניצה לולסמ תא חיטבהל מיבייחתמ םה דחוימב. נקורביווצ ריעל 20-KV וק תר. (ריעה יתוריש) נקורביווצ ריעה תבוטל תלבוטל הריבס הרוצב.

דנה הסינכה תויוכז תא (ריעה יתוריש) נקורביווצ ריעל תירבהל מיקינעמ מינוקה, וקה תחטבהל דע. טלובוליק 20 תעבטה וק היצמרופסנרטה תונחת לש הקוזחתלו הלועפל תוש.

קורביווצ ריעה יתוריש םע הלועפ פותישב, בושייה רותב מיניינבה תא דייצל מיבייחתמ מינוקה, פסונב. נרוצל מאתהב הדידמ ינקתמב, נ.

## ימינפ חותיפ 13 פיעס

מו מיקותמה מימה, בויה תוכרעמ, רמולכ. יטרפ נפואב תעכ חתפנ יטרפה בושייה לכ יכ עודי מינוקל. I. ב מיאצמן, בוחרה תרואת ללכ מיכרדהו מימח מימו םוח תקפסאל תוכרעמה םג ומכ, רומנ חתמ ינקת. מיירוביצ מניאו תירבה תולעב.

מאתהה לע תוירחא המצע לע תחקול הניא תירבה. תורוניצה לולסמ יבגל תוינכות ולביק מינוקה. לעופב רוניצה לולסמל תוינכותה לש ה.

## II. בוחר יחטש

טנדוטסה נוגראל הרשיא תירבהה. מינוקל עודי, בוחרה תרואת ללכ, תובוחרה לש חטשה ינפ בצמ. מיטנדוטסה תונועמל השיגכ מיאבה תובוחרב פתושמה שומישה תא נרטואלסרזייק מי.

,היניגריז בוחר עע תובלטצה דע הקירמא בוחרהמ ססקט בוחר -

יבייחתמ מינוקה .היינקה סכנ לש ימורדה לובגה דע היניגריז בוחר -  
הזה פתושמה שומישה תא לובסל ם

### **III. מישבושם מימ תורוניצ**

אצמנ סכנה רותב מישבושמה מימה תורוניצ, 1997 תנשב ררענש תמלצמ רקס תואצות יפ לע  
מינוקל עודי הז בצמ .ןיקת בצמב מי

פושא ימ לש ירוביצה רוניצהמ תודרפיהה דעומל דע תירבהמ לביק ןרטואלסרזייק מיטנדוטסה ןוגראה  
מסומה תושרה ידי לע תרשואמ ןיכפושא תמרזשה הדימב קר רא ,ןיכפושא רוניצב שמתשהל תושר ןיכ  
מימה תושר וא היינב תרוקיבל תכ

בעוי ןיכפושא לש תורוניצהש דע וא תודרפיהל דע הזה פתושמה שומישה תא לובסל מיבייחתמ מינוקה  
תלוספב לופיט תודסומל ור

### **IV. חטש זוקינ**

.םויכ מימייקה מימה יניד לש טרדנטסב רתוי תדמוע הניא חטש זוקינל תכרעמה יכ עודי מינוקל

### **V. מיקותמ מימ תקפסא**

צמנ ,מיקוריה מירוזאב מירבוע מקלח מירוגמה יניינבל מיקותמ מימ מיקפסמה תורוניצה יכ עודי מינוקל  
שודיח מישורדו ער בצמב מיא

### **VI. למשח תקפסא**

וריה מיחטשב תיקלח מירבוע מירוגמה מיניינבה תא מיקפסמה רומנ חתמ ינקתמה יכ עודי מינוקל  
מירוגמה מיניינבהמ קלח יפתרמבו מיק

### **VII. מימח מימו מוח תקפסא**

חפ לע לעפומה מומיחה זכרמ ידי לע מויכ תעצבתמ מירוגמה בושייה לש מימחה מימהו מוחה תקפסא  
4233 'סמ ןיינבב ם

ש הנורחאה תוטילפה תדידמ יפ לע TA Luft לש הטילפה יכרעב דמוע וניא מומיחה זכרמ יכ עודי מינוקל  
אטשיונ מיקסעה לע חוקיפה דרשמ לש תיטנולרה העדוהה לע עודי מינוקל ,דחוימב TÜV Pfalz e.V. ל  
27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg. מוימ ןייה קמעב טד

27.10.97-מ העדוההמ מהל תועודיה תושירדב דומעל ,מומיחה תנחת תא ליעפהל מיבייחתמ מינוקה  
ע מידנלוהה אבצה תוחוכל וצקוהש תורידל הניקת הקפסא חיטבהלו ,טפנ/זגב הלועפל המאתה ידי לע  
מינגוהו מיליגר מיימוקמ מיאנתב ,מידנלוהה אבצה תוחוכ ידי לע מתרזחהל ד

2b-ל הנוקה ידי לע ביוחם הז מינוקה לש תימינפה תכרעמבו ).

א תא חיטבהל, 4233'סמ ויינבב סומיחה תנחת תויוחור לע רומשל, (2a-ל בייחתם הנוקה, הרומתב ריכמ לש הרקמבו (4233 ויינב) סומיחה תנחת סע דחי ורכמנש מירוגמה מיניינבה לכל סוחה תקפס, שכורל (4233 ויינב) סומיחה תנחתם תידעלב סוח תלבקל תאזה תובייחתה תא ריבעהל שדחמ ה, סאתהב וישרוי תא בייחל סג ומכ.

תבוטל המקוה, 14, 16 ו-18, Virginiastraße, חותפ חטשו ויינב, Fl.Nr. 2885/12, נכשה שרגמב VIII. ויוכז תחטבהל תלבגומ תישיא תוריש תוכז (ילרדפה יסנניפה להנמה) הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה (בוחר תרואת, סומיח, מימ, למשח) תיתשת ת.

בוטל ולא תויוכז לש שדחמ תנמזה תא - מינוקה השקב רחאל - מיטנדוטסה וגראהמ שורדת תירבה מינוקה ת.

תיפה ינקתם יבגל מיטנדוטסה וגראה סע השיכרה הזוחמ תועבונה תויוכזה לכ תא מינוקל ריבעמ אוה מינוקל מיעודי מייטנוולרה מייזוחה מירדסה. חו.

## IX. תרושקת ילבכ

כ חנוה, 8-12, Virginiastraße מירוגמה ויינבה ירוחאמ, שרגמה לש יברעמה לובגב יכ עודי מינוקל מיטנדוטסה תונעמ תא קפסל תרושקת לב.

(7 חפסנ) בצמה תפמב מודאב נמוסמ ולולסמ רשא, תרושקתה לבכ מויק קשמהל מימיכסמ מינוקה.

## § 14 מינוקה תויובייחתה

I. תכרעמב. מיינלוח אבצ תוחוכל מינקומה סכנה יקלח לש ניקת חותיפ חיטבהל מיבייחתם מינוקה. ריקיעב תעצבתם החטבה. רכל תורושקה תויולעה תא ומצע לע חקול (2a הנוקה, מינוקה לש תימינפ לע נאכ. חותיפ הזוח תרגסמב נקורביווצ ריעל תוישאר תותשרו משיבכ, חותיפה ינקתם תרבעה ידי לע תשדקה רחאל הינח תומוקמ קיפסמ מולשת אלל ולבקי מיינלוחה מיניוזמה תוחוכש חיטבהל מינוקה תירוביצ העונתל שיבכה יחטש.

II. והה מיניוזמה תוחוכל סג ומכ, תירבהל קינעמ (2a הנוקה, שיבכה יחטש לש תירוביצ השדקהל דע. וקמ מיינלוחה תוחוכל קפסמו, מירוגמה מוחתבש מיחטשב תפתושמ שומיש תוכז, מהיחוראו מיינל וקמ מולשת אלל מדוקה קיקיהב הינח תומ.

תיניינק החטבה לע מירתיוומ.



נלוהה מיניוזמה תוחוכל מירבעומה סכנה יקלח קותב שיבכה יחטש תא בצעל בייחתם (א-2-ב הנוקה תיתעונת הניחבם מיעוגר ויהיש רכ מייז

III. סא חיטבהל מינוקה מיבייחתם תירוביצה תשרב חותיפה תוכרעם לש היצרגטניא שממתת אל מא III. עמב. מישדח מימ יווק דחוימב, קרוצה יפל, שורפלו מייזנלוהה מיניוזמה תוחוכ לש הניקת הקירפו הקפ רכל תורושקה תוילעב אשונ (א-2-ב הנוקה, מינוקה יב תימינפה תכר

IV. ה מיניוזמה תוחוכ לש מיסכנה תקלחמלו ואדנל מיסכנל ילרדפה דרשמל עידוהל מיבייחתם מינוקה IV. ל תויושע רשא היינב תולועפ לע "ווז 27404, 3 הנלוה ררד, DGW & T, Directie Duitsland" מייזנלוה נמזב, היינבה תולועפל עגונה מינמזה חול לע מג ומכ, ולש מירוגמה קרעב עוגפל וא רבעומה רוזאב תעג מאתהב ביגהל ולכוזי קיש ידכ קיפסמ

ה. הדימ התואב ותוא בייחל שי, ישילש דצל עקרק יקלח תריכמ לש הרקמב. ה.

בה תשירד יפל, עצבל, מייזנלוהה אבצה תוחוכל הצקוהש רוזאה לש מלוה חותיפל, מיבייחתם מינוקה הקירפו הקפסה ינקתמל יינק תוכז תחטבה, תיר

## תללוק תורחא 15 קיעס

תורחאכ, ב' 2-ו א' 2 קיעס יפל מיארחא מינוקה, תירבה יפלכ הז מכסהב ושענש תויובייחתהה לכל תללוק.

## תורבעה 16 קיעס

רתוי וא תפסות יכמסמ ינשב זורכוי תורבעה יכ מימיכסמ מכסהל מייזדצה.

רשאכ קר רהצות (5 חפסנ) בצמ תפמב לוחכב נמוסמה קלחה חטש יבגל תולעב תרבעה לע הרעהה אתהב תוואקנבה תויוברעה - רשאכ נכו, יונישה ירושיא תגצה תועצמאב ואבוי מיינישהו ועצובי תוידידמה מב מודאב נמוסמה קלחה חטש יבגל תולעב תרבעה לע הרעהה. תירבהל ורסמיי II קיעס 7 קיעסל מ וכ, יונישה רושיא תגצה תועצמאב ואבוי מיינישה, ועצובי תוידידמה רשאכ קר רהצות (5 חפסנ) בצמ תפ קלחו, תולעב תרבעהל ומיכסי וא תירבהל הרבעהל דעוימה רוזאה תא וריזחי מייזנלוהה מיניוזמה תוח מלוש. III. קיעס 6 קיעסל מאתהב עיגמה השיכרה ריחמ

## § 17 תולעב תרבעה לע תורעה

ורעהמ תחא לכ לש מושיר עצבתת, תולעב תרבעה לעו תולעב תרבעה לע השירדה תחטבה קרוצל יקרקמה רפסב I הקספ I קיעסב טרופמה סכנה לע (ב-2) ו (א-2) מינוקה תבוטל הרבעהה ת

ולא מימושיר תקיחמ תא מישקבמו מירשאמ מידדצה.

ה שכורה נכ מא אלא, מייניב מימושיר ועצוב אל מא, תולעבה יוניש מושיר מע מכסהב מכסומה סכנב (א)  
רכל מיכס,

ה תחכה עוציב מע 1 פיעסב רכזומה סכנהמ II הקספ 3 פיעסל מאתהב רכמנ אלש יקלחה חטשב (ב)  
נהכמה ווירטונה תמתוח מע רושיאב יד, רכמנ אל סכנ הזיא חיכוהל ידכ. פיעקרקמה רפסב יוניש

## **הבחרה ימולשתו - מולשת - חותיפ, סכנ יסימ, שוכר סמ 18 פיעס**

e

מע מכסהה לע המיתחה מוי דע ושרדנש היינב תואצוהו מידדצ ימולשת, חותיפ רובע ימולשתה לכ  
ריחמב מילוכו ומלוש, תוימוקמה תונקתהו מיימוקמה מילטיהה קוח, היינבה קוחל מאתהב, תירבה  
השיכרה.

ותכלו ומרגנש דעומל רשק אלל מינוקה לע ולוחי מכסהה לע המיתחה מוימ לחה ושרדנש ימולשתה  
חולשמה תב.

## **פיעקרקמ תשיכר סמ 19 §**

I. ומכ, תויושרו טפשמ תיבב, ווירטונ לצא, ועוציבלו הז השיכר הזוחל מירושקה מושיר ימדו תויולע.  
(א2) פיעסל מאתהב מינוקה ואשיי, פיעקרקמ תשיכר סמ מג

II. ונובשח לע אשיי הזוחל דצ ידי לע רושיאה וא המכסהה נומימל תולע.

n.

## **ווירטונה לש לעופל האצוה תוליעפ § 20**

I. ב היהי הזוחהש ידכ משרדנה מיילילשה מירושאה וא מירתייה תא לבקלו שקבל הנוממ ווירטונה.  
ה ווירטונה לצא מתלבק מע מפתתשמה לכ רובע פקוטב ויהי הלא. לעופל ותאצוה ררוצל וא פקות  
הז רמסמ לע רמושה וא נהכמ.

םיפתתשמל תידיימה העדוהה תא חיטבי ווירטונה.

II. מג רמסומ אוה. נהכמה ווירטונה לש תושקבל מאתהב קר ועצבתי פיעקרקמה רפסב מימושירה לכ.  
כו, תלבגומ הרוצבו דרפנב מפתתשמה רובע תושקב שיגהל, BGB 181 פיעס לש הלבגמהמ רוטפ רות  
שירה תא גישהל ידכ יחרכה היהי הז מא, הזה רמסמה תא תונשל וא גרדשלו נפוא ותואב נתוא רושמל נ  
ועגפיי אל השיכרה הזוח לש מירקיעה מיכרמהש דבלבו, פיעקרקמה רפסב יוצרה מו

III. מהלש השקבה תוכז לע מירתוומ מכסהל מידדצה.

א ימשר רושיאל השקב התחדנ מהבש מיבתכמלו מיאנתלו תושירדל פופכב מיימשר מירושיא תלבקל: IV  
ית קתועל השקב; מיברועמל תורישי חולשל שי הלא מיבתכמ. נוירטונה רמסומ אל, השיכר תוכז לעפוח ו  
נוירטונל נתנ.

### **תיקלח תולטב פיעס § 21**

כסחה תוארוה רתי, הפקת יתלבל רופהת וא הפקת יתלב היהת הז מכסה לש יהשלכ הארוה מא  
רכמ ועפשו אל מ.

א, וא תמייק תיקוח הארוה פקתל סנכית, הפקת יתלבל הכפהש וא הפקת יתלב הארוה מוקמב  
הזה מכסה תוהמ תא מאותה רדסה, וזכ תיקוח הארוה ניא מ.

### **מכסה תומלש § 22**

תופסונ תומכסה לע מכסוח אל.

### **בתכה תרוצ § 23**

דועית תבוח תמייק מא אלא, בתכה תרוצ תא נפקות ררוצל תושרוד הז מכסהל תורחואמ תומכסה.

### **נוירטונה ידי לע תויחנה § 24**

יכ ורהבוה מידדצה

I. בו, מיאתמ רושיא נתמ מע קר פקתב היהי, מילח היינבה קוח וא ניעקרקמה קוחש לככ, הזה מכסה I.  
קה תוכז שמוממ אלו היינבה קוח יפל שרדנ רושיא מייק מא קר תירבה ידי לע ומייקל נתין מירקמה ראש  
תיקוחה המיד;

II. אתהב תורשואמ תויהל תובייח, הזה מכסה מויקו מויס מיוולת נהמ רשא, תויטפשמה תורהצה לכ.  
ל-§ 313 HGB, לטב היהי הזה מכסה תרחא,

III. גנתה-יא רושיא תא גיצהל שי רכ משלו, ניעקרקמה רפסב מושירה מע קר מינוקל רובעת תולעבה.  
תונוטלשהמ ילילשה רושיאה וא מירושיאה תאו סממ תוד;

IV. וו לע מג ומכ מיסכנה תשיכר סמו סכנל מיעגונה מיסימה לע מיפתושמ מיארחאכ מינוקוה תירבה.  
צוהמ רוטפ הל התנקוה אלש הדימב קר תיארחא תירבה רשאכ, טפשמה תיב תואצוהו נוירטונה תואצ  
קוחה יפל החנה וא תוא

V. רפסב תרתוכהו, מיסמועה רפסבו מיסכנה משרמב אל קא, ניעקרקמה רפסב נייע מנמא ווירטונה. רתומה שומישה גוס לע עדימ תקפסמ הניא ניעקרקמה.

VI. ילכלכ קועייו סמ קועייו ומצע לע לטנ אל ווירטונה.

#### **§ 25 Anlagen**

הזה הזוחהמ קלח מה, מיכמסמל מיסחייתמ וז הדועתבו הדימב.

#### **§ 26 טופיש תוכמס**

קלאפב ואדנל איה הז מכסהמ מיעבונה מייטפשמה מיכוסכסה לכל טופישה תוכמס.

#### **§ 27 תוקתעה**

ולבקתי הזה מכסההמ. ינא:

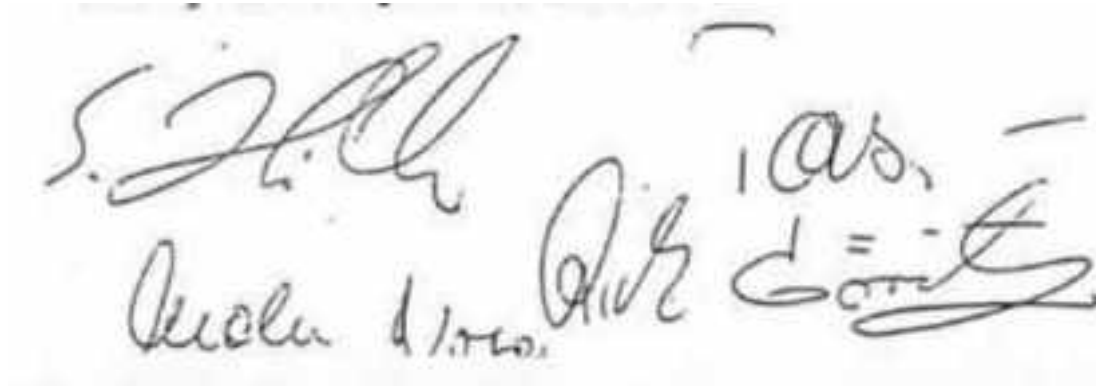
קרקמה דרשמ, תרשואמ הקתעהו הקתעה 1 דחא לכ מינוקה, תורשואמ תוקתעה 3-1 הקתעה 1 תירבה כרעהל הדעווהו תוקתעה. 2 מיסכנ תשיכר סמ דרשמ נקורביווצ רצואה דרשמ, הקתעה 1 נקורביווצ ניע הקתעה 1 מיסכנ ת.

II. תחא הקתעהב מינוקהמ, תוקתעה שולשב תירבהמ ושרדי ניעקרקמה רפס תועדוה.

מיחכונה וריבסה, מויסל:

ה הזוחה טסקט לע שרופמב מיריהצמ מיברועמה לכ, ונהכמה ווירטונה לש תויפוסה תולאשל מאתהב ו מייטפשמה מיצעויה ידי לע רשואו, קשוממ נתמו אשמב מיברועמה ידי לע מכסוה רשא, ליעל טרופמ מה הרוצב דועית לע אקווד מישקעתמ מה. מיפסונ מיינויש עצבל מנוצרב אל יכ, מהלש הסנכה סמה ליעל טרופ.

ומכ דיב קשממה מתחננו מדי לע רשוא, מיחכונה ינפב ווירטונה ידי לע ארקוה הז לוקוטורפ  
בותכש:

The image shows a handwritten document in German. At the top, there is a signature that appears to be 'S. J. H.' followed by 'as.' and a large, stylized flourish. Below this, the text 'Kolon 1. 1. 1971' is written in a cursive script.

**א ונחנא:**

נניפה המאתהה קוח חסונב (FVG) מיפסכ לווהינ לע קוחל 16 פיעסל מאתהב חוכ יופיי  
רליה דירפגיז רמ. הנממ ינא (BGBI. I.S. 1426) 30.08.1971 מוימ תיס

ואדנל מיסכנל ילרדפה דרשמב

הקלח, נקורבייווצ חטשב, 5958 וויליג, נקורבייווצ לש ניעקרקמה רפסב מושרה סכנה תא הריכמל  
סארטשהנאיזיאול 107, 97 הסארטשרלוטשדנל, הסארטשראוולד, חותפ חטשו ויינב חטש, 2885/15  
ה 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1,  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

ר"מ 103 699 לש ללוכ לדוג מע.

Wert des Vertragsgegenstandes: 5.182.560,-- ינמרג קרמ (in Worten: שמח) האמ ווילימ שמח  
(ינמרג קרמ משיש תואמ שמח פלא מינומש מיינש)

5.10.1998, ואדנל

ואדנל היצרדפה יסכנ לווהינל דרשמה

ROAR טואלפ רמ: המיתח

**סה נוגרא) קלאפפ-דנלנייר תנידמו הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה השיכר הזוח: תיצמת -  
15.08.1996. מוימ (נרטואלסרזייק מיטנדוט**

**רוביצ מיחטשב פותישו שומיש תויוכז, תלוספ/הקפסא תויתשתו תורוניצ § 6**

**ם"**

I. **יצ תשר** תועצמאב תעצבתמ, מיכפשכ לופיט סג ומכ, גרבציורק ירוגמ לכל למשחו מימ, סוח תקפסא I. רה תרואת ללכ, גרבציורק ירוגמב משיבכה, פסונב. **תחא הדיחי הוהמה, היצרדפה תולעבב תורונ** (.) (...). היצרדפה תולעבב מיאצמנ, בוח

II. ואתו זכורמ סוח, למשח, מימל הקפסא תורוניצ תורבוע, I הקספ 2 פיעסב ניוצמה שכרנה שרגמב. נשי שכרנה שרגמב, פסונב. היצרדפה תולעבב גרבציורק ירוגמ תקפסא רשמהל משרדנה, בוחר תר גרבציורק ירוגמ תקפסא רשמהל משרדנה, (4241) מימ תביאש תנחת ה

יכמסמל וחקלנש בצמה תוינכותב מיעיפומ מימה תביאש תנחת לש מוקימה נכו תרנצה לש לולסמה ה רשא, (יזכרמ סומיח) ד 2-1 (בוחר תרואת) ג 2, (למשח) ב 2, (מימ תביאש תנחת/מימ תורנצ) א 2 מ קלח נה בצמה תוינכות. מודאב מינמוסמ מהשכ, מדי לע ורשואו הזוחל מידדצה ידי לע הניחבל וגצו (.) (...). יחכונה הזוחה

VII. מ תורנצ, תירבה תולעבב יזכרמה סומיחה ינקתמ לש הלועפה רשמה תא רשפאל תבייחתמ הנוקה. רדנ הז דוע לכ, השיכרה יעקרקמב תואצמנה מימה תביאש תנחת לש סג ומכ בוחר תרואת, למשחו מי גרבציורק תנוכש לש - מידדוב מיניינב לש סג - הקפסא ררוצל ש

ילרדפה הקילבופרה תבוטל תלבגומ תישיא תורישי תוכז הצקמ הנוקה, וזה רתיהה תוכז תחטבהל אבה נכותב (ילרדפה יסנניפה להנמה) הינמרג לש ת

תיעקרק-תת למשחו מימ תרנצ לש שודיחלו הקוזחתל, הלועפל ישילש דצל הרבעהל תנתינ תוכז" ינבה ררד תרבועה תיעקרק-תת סומיח תרנצ לש הלועפלו בוחר תרואת יפוג לש הלועפל, (תרנצ תויוכז) טעמל - הנוקה סע שארמ סואית רחאל תרתומ, הינמרג לש תילרדפה הקילבופרה תבוטל, 4200' סמ נ מל תוצוחנה, שרגמב תושרדנה תולועפה לכ תא עצבלו שרגמל סנכיהל היגיצנ ידי לע - מיימוריה מירקמ וגפל היושעש הלועפ לכמ ענמיהל וילע לטומה שרגמה לעב לש הבוחה תא תללכ וז תוכז. וז תוכז שומי ע "וז תוכז שומימב ע

זה לבגומה ישיאה תורישה מושיר תא תרשאמ הנוקהו השקב השיגמ תירבה. ניעקרקמה רפסב ה

מישדחה ויעקרקמה תומשו יונישה תוחכוה תלבק רחאל קר עצבתי מושירה

מולשת אלל עצבתי תויוכזה לש מושירה

תוטרופמה תויוכזה תא מולשת אלל שדחל, תירבה תשירד יפ לע, רכל פסונב תבייחתמ הנוקה. VIII.  
ןחיטבהלו תירבה ידי לע ויוצש ישילש דצ תבוטל סג, VII, פיעסב תוניוצמה, ליעל

ה דרשמ) צנלבוק ילרדפ וויכרא רשק תריצי  
צנלבוק 1 56075 מאדסטופ בוחר (ישאר

תוקלחמ

הקילבופרה לש יזכרמה יחרזאה וויכראה לע תיארחה וז הקלחמ B. הקלחמ לש מוקימה איה צנלבוק  
מייברעמה שוביכה ירוזא לע סג ומכ, 1949 זאמ הינמרג לש תילרדפה